ДОГОВОР № NCG-2026-01

на разработку программного обеспечения

Производственная система подрядчика «ОБЪЕКТ»

г. Алматы 12 октября 2026 г.

ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110, в лице индивидуального предпринимателя Цай Платона Львовича, действующего на основании уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (далее — «Исполнитель»), с одной стороны, и ТОО «Nova Construction Group Kazakhstan» (ТОО «NCG Kazakhstan»), БИН 221040034735, в лице директора Мусакуловой Олеси Сергеевны, действующей на основании Устава (далее — «Заказчик»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется разработать и передать Заказчику программное обеспечение — производственную систему подрядчика для ведения строительно-отделочных объектов коммерческой недвижимости (далее — «Система»), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях Договора.

1.2. Состав, функции и критерии приёмки Системы определены в Приложении № 1 «Техническое задание», которое является неотъемлемой частью Договора. Приложение № 1 составлено по встрече Сторон 17 сентября 2026 года, коммерческому предложению от 18 сентября 2026 года и демонстрационной версии https://pllato.kz/app/stroy.html.

1.3. **Архитектурная неделя.** В первую неделю работ Стороны разбирают процессы Заказчика и утверждают детализацию Приложения № 1: стадии производственной воронки и правила перехода, роли и права, разделы смет, вопросы WhatsApp-бота прорабам, формы документов. Детализация оформляется перечнем экранов и правил, согласованным Сторонами в переписке, и не меняет цену Договора в пределах пункта 9.2.

1.4. Система разрабатывается как веб-приложение: работает в браузере на компьютере, планшете и телефоне. Каждый сотрудник входит под своим логином и видит разделы своей роли. Прорабы передают факт работ через WhatsApp и могут не входить в Систему.

1.5. Система размещается на виртуальном сервере, оформленном на Заказчика. Исполнитель разворачивает Систему и настраивает резервное копирование.

1.6. Интеграции со сторонними сервисами (официальный шлюз WhatsApp, 1С) выполняются через их программные интерфейсы (API) или файлы обмена. Если API нет, обмен организуется через файлы — без изменения цены Договора.

1.7. В предмет Договора не входят: автоматический расчёт объёмов по чертежам, интеграция с банком по выписке, сайт и мобильное приложение для App Store и Google Play, оплата тарифов сторонних сервисов. Эти работы при необходимости оформляются отдельным соглашением.

2. Стоимость работ и порядок расчётов

2.1. Стоимость работ по Договору составляет **2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) тенге**. Цена фиксированная и не увеличивается при изменении объёма работ в пределах пункта 9.2.

2.2. НДС не облагается: Исполнитель не является плательщиком НДС. Стоимость включает все налоги и обязательные платежи Исполнителя.

2.3. Абонентская плата за использование Системы не предусмотрена. Стоимость не зависит от количества пользователей, объектов и сотрудников Заказчика.

2.4. Оплата производится в безналичном порядке тремя платежами:

Платёж	Доля	Сумма, ₸	Срок оплаты
1. Предоплата — старт работ и архитектурная неделя, по счёту № NCG-C-2026-01 от 12.10.2026	10%	250 000	5 рабочих дней с даты подписания Договора
2. Этап 1 «Ядро» — по Акту утверждения ядра (пункты 3.2, 4.1)	45%	1 125 000	5 рабочих дней с даты подписания Акта этапа (пункт 4.6)
3. Этап 2 «Сдача Системы» — по Акту сдачи (пункты 3.3–3.4, 4.1)	45%	1 125 000	5 рабочих дней с даты подписания Акта этапа (пункт 4.6)
Итого	**100%**	**2 500 000**	

2.5. Датой начала работ считается рабочий день, следующий за днём поступления предоплаты на счёт Исполнителя.

2.6. Расходы на виртуальный сервер и домен (ориентировочно 15 000 тенге в месяц) и официальный шлюз WhatsApp (ориентировочно от 12 000 тенге в месяц) Заказчик оплачивает напрямую по тарифам их владельцев. Эти расходы не входят в стоимость Договора.

3. Сроки и этапы

3.1. Общий срок разработки — от 4 (четырёх) до 6 (шести) недель с даты начала работ. Работа ведётся итерациями: Заказчик получает 4–5 рабочих версий (билдов) Системы и согласует каждую.

3.2. **Ядро** предъявляется Заказчику не позднее 3 (трёх) недель с даты начала работ; первый работающий билд — на второй неделе. В ядро входят разделы P1–P4 Приложения № 1: производственная воронка и карточка объекта, смета против факта, график работ, сбор факта через WhatsApp и экран прораба.

3.3. **Обвязка** (недели 4–5): разделы P5–P8 — снабжение, скрытые работы и сдача, деньги и аналитика, роли и обмен с 1С. По каждому билду Заказчик даёт замечания, Исполнитель вносит правки в следующий билд.

3.4. **Запуск** (неделя 6): перенос текущих объектов Заказчика (до девяти), обучение сотрудников офиса, запуск первого объекта в работу и передача Системы на сервер Заказчика. Переход ведётся по одному объекту: остальные объекты продолжают работать в прежнем порядке, пока Заказчик не решит перевести их.

3.5. Сроки Исполнителя продлеваются на время ожидания материалов, доступов и согласований Заказчика сверх сроков пункта 6.2.4. Это единственное последствие задержки ответа Заказчика.

4. Сдача и приёмка

4.1. Работы сдаются **двумя этапами** согласно Приложению № 1 и разделу 3: **Этап 1 «Ядро»** — разделы P1–P4 (пункт 3.2); **Этап 2 «Сдача Системы»** — разделы P5–P9, перенос объектов, обучение и передача Системы на сервер Заказчика (пункты 3.3–3.4).

4.2. По завершении каждого этапа Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности, предоставляет доступ к Системе и направляет акт выполненных работ по этапу по форме Приложения № 2 (далее — «Акт этапа»): по Этапу 1 — «Акт утверждения ядра», по Этапу 2 — «Акт сдачи». Иные акты для целей приёмки и оплаты по Договору не применяются.

4.3. Приёмка проводится по разделам Приложения № 1 этого этапа с учётом утверждённой детализации (пункт 1.3): открыли — проверили — работает.

4.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта этапа подписывает его или направляет мотивированный отказ с перечнем несоответствий Приложению № 1. Если в этот срок ответа нет, Исполнитель направляет напоминание; если ответа нет и в течение 2 (двух) рабочих дней после напоминания, этап считается принятым, а Акт этапа — подписанным в последний день этого срока.

4.5. При мотивированном отказе Исполнитель устраняет несоответствия и повторно направляет Акт этапа. Повторная приёмка проводится только по пунктам отказа в порядке пункта 4.4.

4.6. **Дата подписания Акта этапа** — дата, когда Акт этапа подписан обеими Сторонами (на бумаге, ЭЦП или скан-копией по пункту 4.9), либо дата, когда он считается подписанным по пункту 4.4. Все сроки Договора, отсчитываемые от акта (оплата этапов, переход прав, гарантия), исчисляются от этой даты. Акт, подписанный только одной Стороной, не является основанием для оплаты, перехода прав или отсчёта сроков.

4.7. Подписание Акта этапа подтверждает приёмку объёма этапа и не освобождает Исполнителя от устранения ошибок по разделу 7 и несоответствий, выявленных при ведении первого объекта (пункт 4.8).

4.8. Несоответствия Приложению № 1 устраняются Исполнителем бесплатно в разумный срок. Если по итогам ведения первого объекта Заказчик укажет, что экран или правило не соответствует его процессу, Исполнитель переделывает его в рамках Договора, в пределах пункта 9.2.

4.9. Стороны признают юридическую силу документов и сообщений, переданных по WhatsApp и электронной почте по реквизитам раздела 12, а также документов, подписанных ЭЦП. Скан-копия Акта этапа имеет силу до обмена оригиналами.

5. Права на результат и данные

5.1. Исключительные имущественные права на Систему переходят к Заказчику с даты подписания Акта сдачи (пункт 4.6) и поступления оплаты в полном объёме.

5.2. Исполнитель передаёт Заказчику исходный код, базу данных, документацию, доступы к серверу и административные учётные записи.

5.3. Все данные в Системе — объекты, сметы, цены, подрядчики, поставщики, табели, платежи, документы и фотографии — принадлежат Заказчику.

5.4. Исполнитель вправе использовать общие технические решения в других проектах без раскрытия данных Заказчика.

6. Обязанности Сторон

6.1. Исполнитель обязуется:

6.1.1. Выполнить работы в объёме Приложения № 1 в сроки раздела 3 и передать Систему Заказчику.

6.1.2. Провести архитектурную неделю, показывать рабочие билды и вносить правки по замечаниям Заказчика.

6.1.3. Настроить WhatsApp-бота и сценарии опроса прорабов, перенести текущие объекты, развернуть Систему, провести обучение офиса — два занятия по 1,5 часа.

6.1.4. Оказывать сопровождение и гарантийную поддержку по разделу 7.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. Назначить ответственное лицо, уполномоченное принимать решения по составу Системы и приёмке.

6.2.2. Участвовать в архитектурной неделе и согласовать детализацию Приложения № 1 (пункт 1.3).

6.2.3. Передать сметы в формате Excel по текущим объектам, шаблон сметы, графики работ, данные о бригадах, подрядчиках и поставщиках, формы документов; подключить официальный шлюз WhatsApp и предоставить доступы.

6.2.4. Участвовать в согласовании билдов и отвечать на вопросы Исполнителя, как правило, в течение 2 (двух) рабочих дней. Если ответ требует сбора данных или внутреннего согласования, Заказчик в этот срок сообщает, когда ответит, — не позднее 5 (пяти) рабочих дней. Задержка ответа не является нарушением Договора и не влечёт ответственности Заказчика; её последствие — продление сроков Исполнителя по пункту 3.5.

6.2.5. Оплачивать работы и расходы по разделу 2.

7. Сопровождение и гарантия

7.1. В течение 1 (одного) месяца после запуска Исполнитель сопровождает работу Системы: консультирует сотрудников, корректирует настройки и сценарии бота по опыту первых объектов — без дополнительной оплаты.

7.2. Гарантия — 6 (шесть) месяцев с даты подписания Акта сдачи (пункт 4.6): исправление ошибок Системы без дополнительной оплаты. Срок реакции — 1 рабочий день.

7.3. Гарантия не распространяется на последствия изменения кода Заказчиком или третьими лицами, неоплаты сервера и сторонних сервисов, изменения их условий.

7.4. Доработки после окончания гарантии выполняются по часовой ставке 20 долларов США в час (в тенге по курсу на дату счёта) или по отдельному соглашению.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны не разглашают сведения, ставшие известными при исполнении Договора: о заказчиках и объектах Заказчика, сметах, ценах, марже, подрядчиках, поставщиках и финансовых показателях.

8.2. Персональные данные сотрудников и контрагентов Заказчика обрабатываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных. Заказчик является собственником и оператором базы, Исполнитель — обработчиком на время работ и поддержки и обеспечивает доступ к данным только уполномоченным лицам.

8.3. Обязательства по разделу 8 действуют бессрочно.

9. Изменение объёма работ

9.1. Изменения, не влияющие на общий объём (стадии, поля, формы, вопросы бота, пункты чек-листов, правила, отчёты), вносятся в рамках цены Договора.

9.2. **Резерв на правки.** По итогам архитектурной недели, согласования билдов и ведения первого объекта Исполнитель выполняет дополнительные работы, не указанные в Приложении № 1, в объёме до 10% от объёма работ — без увеличения цены Договора.

9.3. Работы сверх 10% (новые разделы, расчёт объёмов по чертежам, интеграция с банком, мобильное приложение) оформляются дополнительным соглашением с согласованием цены и срока до начала работ.

10. Ответственность Сторон

10.1. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает пеню 0,1% от просроченной суммы за каждый день, но не более 10% от суммы платежа.

10.2. За нарушение срока сдачи по вине Исполнителя он уплачивает пеню 0,1% от стоимости этапа за каждый день, но не более 10% от стоимости этапа.

10.3. Исполнитель не отвечает за работу сторонних сервисов, их тарифы и условия, а также за корректность данных, внесённых Заказчиком. Решения по объектам, сметам и качеству строительных работ принимает Заказчик.

10.4. Совокупная ответственность Исполнителя ограничена суммой фактически полученной оплаты. Стороны освобождаются от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы.

11. Срок действия и прочие условия

11.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств.

11.2. Каждая Сторона вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив другую за 10 календарных дней. Заказчик оплачивает фактически выполненные работы на дату уведомления; оплаченные и выполненные этапы возврату не подлежат.

11.3. Изменения оформляются письменно и подписываются Сторонами, в том числе ЭЦП. Споры решаются переговорами, при недостижении согласия — в суде по месту нахождения Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.4. Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы. Приложения: № 1 «Техническое задание», № 2 «График платежей и форма акта».

12. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель

ИП «STUDYSTORIES.APP»
БИН 880607300110
Адрес: г. Алматы, мкр. Орбита-4, д. 3, оф. 2
ИИК KZ31722S000010366450
АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA · КБе 19
Не является плательщиком НДС
ИП: Цай Платон Львович
Тел.: +7 701 123 99 99
pllato.kz

_____ / Цай П. Л. /
М.П.

Заказчик

ТОО «Nova Construction Group Kazakhstan»
(ТОО «NCG Kazakhstan»)
БИН 221040034735
Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Торекулова, 68
ИИК KZ33601A861009905431
АО «Народный Банк Казахстана» · БИК HSBKKZKX
Директор: Мусакулова Олеся Сергеевна
Тел.: +7 777 231 31 87

_____ / Мусакулова О. С. /
М.П.

Техническое задание

Производственная система подрядчика «ОБЪЕКТ»

Каждый раздел — экран или группа экранов Системы. Формулировки описывают результат, который Заказчик проверит на приёмке. Разделы детализируются на архитектурной неделе (пункт 1.3). Единица работы в Системе — объект: он ведётся от замера до окончания гарантийного срока. Демонстрационная версия: https://pllato.kz/app/stroy.html.

P1. Производственная воронка и карточка объекта · ядро

P1.1. Воронка

Восемь стадий: замер, смета, договор, мобилизация, черновые, чистовые, сдача, гарантия. Правила перехода: без обмерного плана и фото — не дальше замера, без утверждённой сметы — не на договор, без договора и аванса — не на мобилизацию, без актов скрытых работ — не на чистовые, без устранённых замечаний и подписанных актов — не закрыть сдачу. Стадии настраиваются на архитектурной неделе.

P1.2. Карточка объекта

Смета, факт, график, лента событий, документы и фото, прораб и бригада, платежи; объекты по всем стадиям одним списком с признаками «горит» (отставание, перерасход, неутверждённая смета, непринятые скрытые работы).

P2. Смета против факта · ядро

P2.1. Сметы

Загрузка смет из Excel в формате сметчика Заказчика (шаблон импорта настраивается под формат Заказчика на архитектурной неделе; если сметчик сменит формат или добавит новый, Исполнитель перенастраивает импорт без доплаты в период разработки и гарантии — пункт 9.1); разделы, объёмы, цены, себестоимость и плановая маржа.

P2.2. План-факт

По каждому разделу: план, процент выполнения, освоение в деньгах, фактическая себестоимость и маржа; итог по объекту; маржа видна только владельцу и уполномоченным ролям.

P3. График работ · ядро

P3.1. График

График работ объекта по дням с критическим путём; плановые и фактические сроки разделов; отставание видно сразу.

P3.2. Цена просрочки

Просрочка считается в деньгах: штраф по договору, простой бригады (табель × ставка), вторая смена; причина срыва фиксируется (подрядчик, поставка, согласование, решение заказчика, переделка).

P4. Факт через WhatsApp и экран прораба · ядро

P4.1. WhatsApp-бот

Вечерний опрос прораба (до трёх вопросов, ответы цифрами); по ответам обновляются проценты разделов, освоение, готовность объекта, график и табель. Фото, отправленные боту, раскладываются по объекту, работе и дате; заявки на материал принимаются сообщением.

P4.2. Экран прораба

Запасной путь: четыре кнопки без текстовых полей — факт, фото, заявка, проблема; работа без связи с отправкой при её появлении.

P5. Снабжение

P5.1. Заявки

Заявки на материал со сверкой по смете: превышение объёма по смете подсвечивается и требует согласования.

P5.2. Закуп и остатки

Закуп, поставки и сроки поставки, остатки на объекте, расход против нормы сметы, история цен по поставщикам с подсветкой роста больше 10%.

P6. Скрытые работы, сдача, допработы

P6.1. Скрытые работы

Акты скрытых работ с фото; последующие работы блокируются до приёмки скрытых.

P6.2. Сдача

Чек-лист готовности, замечания с ответственными и сроками, фотоотчёт заказчику, исполнительная документация, КС-2 и КС-3; документы копятся по ходу работ.

P6.3. Допработы

Дополнительные работы и изменения к договору с суммой и статусом согласования (подтверждено, ждёт подписи).

P7. Деньги и аналитика

P7.1. Платежи

Платежи заказчиков по этапам, привязанные к закрытию этапа; дебиторка; кассовый календарь с прогнозом кассовых разрывов.

P7.2. Аналитика

Маржа и выручка на м² по объектам и типам объектов; причины срывов сроков и потери в деньгах; статистика по подрядчикам, бригадам и поставщикам.

P7.3. Табель

Табель бригад и сравнение трудозатрат с нормативом сметы.

P8. Роли, журнал, обмен с 1С

P8.1. Роли и права

Шесть ролей (состав утверждается на архитектурной неделе, например: владелец, руководитель проектов, ПТО и сметчик, снабженец, бухгалтер, прораб); права «смотреть / менять»; журнал действий.

P8.2. 1С

Выгрузка документов в 1С в согласованном формате.

P9. Запуск, перенос, обучение

P9.1. Перенос

Перенос до девяти текущих объектов Заказчика: сметы, графики, платежи, документы.

P9.2. Обучение и передача

Обучение офиса — два занятия по 1,5 часа; запуск первого объекта; установка на сервер Заказчика, резервные копии; передача кода, документации и доступов; месяц сопровождения.

Стоимость по разделам

Блок	Разделы	Стоимость, ₸
Производственная воронка и карточка объекта	P1	300 000
Смета против факта	P2	350 000
График работ	P3	250 000
Факт через WhatsApp и экран прораба	P4	400 000
Снабжение	P5	250 000
Скрытые работы, сдача, допработы	P6	250 000
Деньги и аналитика	P7	300 000
Роли, журнал, обмен с 1С	P8	200 000
Запуск, перенос, обучение	P9	200 000
Итого по Договору		**2 500 000**

Исполнитель

ИП «STUDYSTORIES.APP»

_____ / Цай П. Л. /

М.П.

Заказчик

ТОО «NCG Kazakhstan»

_____ / Мусакулова О. С. /

М.П.

График платежей и форма акта

Стоимость — 2 500 000 тенге, без НДС

№	Основание платежа	Доля	Сумма, ₸	Срок
1	Предоплата до начала работ · счёт № NCG-С-2026-01 от 12.10.2026	10%	250 000	5 рабочих дней с даты подписания Договора
2	Этап 1 «Ядро» · Акт утверждения ядра (Р1–Р4): воронка, сметы, график, бот	45%	1 125 000	5 рабочих дней с даты подписания Акта этапа (пункт 4.6)
3	Этап 2 «Сдача Системы» · Акт сдачи (Р5–Р9): перенос объектов, обучение, передача кода	45%	1 125 000	5 рабочих дней с даты подписания Акта этапа (пункт 4.6)
	Итого	**100%**	**2 500 000**	

Реквизиты для оплаты

Получатель	ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110
ИИК / Банк	KZ31722S000010366450 · АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA · КБе 19 · КНП 851
Назначение	Оплата по договору № NCG-2026-01 от 12.10.2026 за разработку программного обеспечения, этап ___. Без НДС

Форма Акта этапа (пункт 4.2) — акт выполненных работ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (АКТ ЭТАПА) № ___ от «___» _____ 20___ г. к Договору № NCG-2026-01 от 12 октября 2026 г.

ИП «STUDYSTORIES.APP» (Исполнитель) и ТОО «Nova Construction Group Kazakhstan» (Заказчик) составили настоящий акт о том, что Исполнитель выполнил, а Заказчик принял работы по этапу: □ Этап 1 «Ядро» (Акт утверждения ядра, разделы Р1–Р4) □ Этап 2 «Сдача Системы» (Акт сдачи, разделы Р5–Р9) Приложения № 1. Стоимость этапа — _____ тенге, без НДС. Работы выполнены в полном объёме и в срок, претензий по объёму этапа Заказчик не имеет. Акт вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами (пункт 4.6) и не освобождает Исполнителя от гарантийных обязательств по разделу 7.

Исполнитель

ИП «STUDYSTORIES.APP»

_____ / Цай П. Л. /

М.П.

Заказчик

ТОО «NCG Kazakhstan»

_____ / Мусакулова О. С. /

М.П.